

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Арбитражного
суда Московского округа

Н.А. Шуршалова

2018 г.



**Должностной регламент
федерального государственного гражданского служащего,
замещающего в Арбитражном суде Московского округа
должность федеральной государственной гражданской службы
специалиста 1 разряда отдела по работе с судебными документами**

I. Общие положения

1.1. Должность специалиста 1 разряда отдела по работе с судебными документами Арбитражного суда Московского округа (далее – специалист 1 разряда отдела) в соответствии с Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы относится к младшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты».

Регистрационный номер (код) должности: 15.1-4-5-025.

1.2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего (далее – гражданский служащий): Организация судопроизводства.

1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: Организационное обеспечение судопроизводства по экономическим спорам.

1.4. Специалист 1 разряда отдела назначается на должность и освобождается от должности приказом председателя Арбитражного суда Московского округа (далее – председатель суда).

1.5. Специалист 1 разряда отдела непосредственно подчиняется начальнику отдела по работе с судебными документами Арбитражного суда Московского округа (далее – непосредственный руководитель) и заместителю начальника отдела по работе с судебными документами Арбитражного суда Московского округа.

1.6. На период временного отсутствия специалиста 1 разряда отдела его замещает специалист 1 разряда отдела по работе с судебными документами Арбитражного суда Московского округа, специалист 2 разряда отдела по работе с судебными документами Арбитражного суда Московского округа по согласованию с непосредственным руководителем.

На специалиста 1 разряда непосредственным руководителем может быть возложено исполнение обязанностей временно отсутствующих работников отдела по работе с судебными документами (далее – отдел).

1.7. Специалист 1 разряда отдела в своей служебной деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»;

Федеральными законами от 8 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», а также нормативными актами, указанными в пунктах 2.1.3., 2.2.2. настоящего должностного регламента;

Положением об отделе по работе с судебными документами Арбитражного суда Московского округа (далее – Положение об отделе) и настоящим должностным регламентом.

II. Квалификационные требования

2.1. Для замещения должности специалиста 1 разряда отдела устанавливаются следующие базовые квалификационные требования:

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность специалиста 1 разряда отдела, должен иметь профессиональное образование, не ниже средне специального, без предъявления требований к стажу.

2.1.2. Гражданский служащий, замещающий должность специалиста 1 разряда отдела, должен обладать следующими базовыми знаниями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий.

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность специалиста 1 разряда отдела, должен обладать следующими базовыми умениями:

1) умением мыслить системно (стратегически);

2) умением планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;

3) коммуникативными умениями;

4) умением оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

2.2. Для замещения должности специалиста 1 разряда отдела устанавливаются следующие профессионально-функциональные квалификационные требования:

2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность специалиста 1 разряда отдела, должен иметь профессиональное образование, не ниже средне специального.

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность специалиста 1 разряда отдела, должен обладать следующими профессиональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации:

- 1) Конституция Российской Федерации;
- 2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
- 4) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
- 5) Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»;
- 6) Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
- 7) Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»;
- 8) Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации»;
- 9) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»;
- 10) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- 11) Федеральный закон от 27 мая 2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
- 12) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ «О персональных данных»;
- 13) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- 14) Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;
- 15) Федеральный закон от 02 октября 20017 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- 16) Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- 17) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- 18) Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года

№ 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

19) Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;

20) Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»;

21) Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

22) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;

23) Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

24) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»»;

25) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»»;

26) Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

27) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»;

28) Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации «выкупа» и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

29) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

30) Положения об аппарате арбитражного суда, утвержденного Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 10 октября 2016 года № 203;

31) Инструкции по делопроизводству в Арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утверждённой постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 100;

32) Иные федеральные конституционные законы и федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, постановления Совета судей Российской Федерации, постановления Верховного Суда Российской Федерации, Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих, иные нормативные правовые акты, а также локальные акты Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Арбитражного суда Московского округа, регулирующих сферу деятельности, относящуюся к компетенции отдела по работе с судебными документами.

2.2.3. Иные профессиональные знания специалиста 1 разряда отдела включают:

1) основы государственного управления, экономики и организации труда;

2) порядок прохождения государственной гражданской службы;

3) нормы делового общения, основы проведения переговоров;

4) порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;

5) аппаратное и программное обеспечение, возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

6) общие принципы функционирования системы электронного документооборота, в том числе перечень обязательных сведений о документах, используемых в целях учета и поиска документов в системах электронного документооборота;

7) основные положения законодательства об электронной подписи, в том числе понятие и виды электронных подписей, условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью;

8) общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности:

- порядок работы со служебной информацией, служебной информацией ограниченного распространения, информацией с ограничительной пометкой «для служебного пользования» и сведениями, составляющими государственную тайну;

- меры по обеспечению безопасности информации при использовании общесистемного и прикладного программного обеспечения, требования к надежности паролей;

- порядок работы со служебной электронной почтой, а также правила использования личной электронной почтой, службами «мгновенных» сообщений и социальными сетями, в том числе в части наличия дополнительных рисков и угроз, возникающих при использовании личных учетных записей на служебных средствах вычислительной техники (компьютерах);

- основные признаки электронных сообщений, содержащих вредоносные вложения или ссылки на вредоносные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая «фишинговые» письма и спам-рассылки, уметь корректно и своевременно реагировать на получение таких электронных сообщений;

- требования по обеспечению безопасности информации при использовании удаленного доступа к информационным ресурсам государственного органа с помощью информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть «Интернет»), в том числе с использованием мобильных устройств;

- правила и ограничения подключения внешних устройств (флеш-накопители, внешние жесткие диски), в особенности оборудованных приемопередающей аппаратурой (мобильные телефоны, планшеты, модемы) к служебным средствам вычислительной техники (компьютерам);

9) основные положения законодательства о персональных данных, в том числе понятие персональных данных, принципы и условия их обработки, меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах;

10) основы ведения делопроизводства, порядок работы со служебной и секретной информацией;

11) Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации (утвержден приказом Судебного департамента от 26.04.2011 № 79);

12) Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Арбитражного суда Московского округа (утвержден приказом суда от 24.06.15 № 70);

13) нормы и правила охраны труда и пожарной безопасности;

14) Правила внутреннего распорядка Арбитражного суда Московского округа.

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность специалиста 1 разряда отдела, должен обладать следующими профессиональными умениями:

- 1) работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами и применять их на практике;
- 2) правильно распределять рабочее время и планировать работу;
- 3) пользоваться современной оргтехникой и программными продуктами, работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями;
- 4) оперативно осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- 5) работать со справочными нормативно-правовыми базами, а также государственной системой правовой информации "Официальный интернет-портал правовой информации" (pravo.gov.ru);
- 6) создавать, отправлять и получать электронные сообщения с помощью служебной электронной почты или иных ведомственных систем обмена электронными сообщениями, включая работу с вложениями;
- 7) работать с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями, включая их создание, редактирование и форматирование, сохранение и печать;
- 8) работать с общими сетевыми ресурсами (сетевыми дисками, папками);
- 9) систематически повышать профессиональные знания;
- 10) подготавливать деловую корреспонденцию.

III. Должностные обязанности, права и ответственность специалиста 1 разряда отдела

3.1. Специалист 1 разряда отдела обязан:

исполнять основные обязанности государственного гражданского служащего, предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

соблюдать установленные статьями 16 и 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой;

соблюдать требования, предъявляемые к служебному поведению государственного гражданского служащего статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;

уведомлять в установленном порядке председателя суда, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

уведомлять в установленном порядке председателя суда о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, уведомлять в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;

передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предотвращения конфликта интересов.

своевременно и качественно исполнять поручения непосредственного руководителя и его заместителя, отнесенные к компетенции отдела;

в отсутствие других работников отдела по поручению непосредственного руководителя или его заместителя выполнять их обязанности в соответствии с утвержденной взаимозаменяемостью;

осуществлять организацию и ведение делопроизводства, учет и ведение документооборота, обеспечивать оптимальный порядок передачи и движения процессуальных и иных документов, постоянного и текущего хранения судебных дел и иной документации с последующей передачей их в коллегии или в общий отдел;

осуществлять извещение лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса о принятии кассационной жалобы к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия;

осуществлять возврат судебных дел из отдела в коллегии;

осуществлять отправку судебных актов путем их распечатывания, заверения, конвертования и оформления реестров исходящей корреспонденции;

оформлять внутреннюю и заграничную корреспонденцию;

осуществлять оформление, подшивку судебных дел;

передавать сформированную корреспонденцию в общий отдел для ее отправки;

передавать сформированные судебные дела в общий отдел для их направления в суды нижестоящих инстанций;

обеспечивать сохранность судебных дел и документации, в том числе конфиденциальность содержащейся в них информации;

своевременно доводить информацию о поступивших документах непосредственному руководителю или, в его отсутствие, заместителю начальника отдела;

готовить письма и ответы по запросам сторон, в части отправки копий судебных актов и документов;

по поручению непосредственного руководителя осуществлять контроль соблюдения сроков и полноты отправки копий судебных документов, по делам, полученным из коллегий сотрудниками отдела;

давать консультации по работе с программой ПК «Судебно-арбитражное делопроизводство» вновь поступившим сотрудникам;

представлять информацию и осуществлять взаимодействия со структурными подразделениями аппарата суда, а также с государственными органами и иными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

осуществлять постоянное совершенствование способов обеспечения судопроизводства, использование современных технологий при осуществлении отделом своей деятельности;

осуществлять профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

выполнять другие поручения непосредственного руководителя и руководства суда в соответствии с Положением об отделе.

3.2. Специалист 1 разряда отдела имеет право:

пользоваться основными правами государственного гражданского служащего, предусмотренными статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

направлять по поручению непосредственного руководителя в установленном порядке запросы в государственные органы, организации по вопросам, входящим в компетенцию отдела, и получать информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

представлять суд по поручению председателя суда, заместителя председателя суда, курирующего отдел, и непосредственного руководителя в государственных органах и организациях в пределах своей компетенции;

получать в установленном порядке от структурных подразделений суда информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

представлять отдел во взаимоотношениях со структурными подразделениями суда, Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, государственными органами, организациями, их должностными лицами в пределах своих полномочий;

вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела.

Специалист 1 разряда отдела вправе с предварительным уведомлением председателя суда выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликта интересов.

3.3. Специалист 1 разряда отдела несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и служебным контрактом за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных должностным регламентом;

несоблюдение ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой;

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

несоблюдение требований к служебному поведению государственного гражданского служащего;

несоблюдение Служебного распорядка суда.

Специалист 1 разряда отдела не вправе разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известные в связи с исполнением должностных обязанностей.

IV. Перечень вопросов, по которым специалист 1 разряда отдела вправе (или обязан) самостоятельно принимать управленческие и иные решения

4. В соответствии со своей компетенцией специалист 1 разряда отдела вправе принимать решения по вопросам, связанным с непосредственным исполнением своих должностных обязанностей, кроме требующих согласования или распоряжения непосредственного руководителя.

V. Перечень вопросов, по которым специалист 1 разряда отдела вправе (или обязан) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и проектов управленческих и иных решений

5.1. В соответствии со своей компетенцией специалист 1 разряда отдела обязан участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и проектов управленческих и иных решений по вопросам, связанным с непосредственным исполнением своих должностных обязанностей.

5.2. Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и иных решений, их согласование и принятие осуществляются специалистом 1 разряда отдела в порядке и сроки, определенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, инструкцией по делопроизводству суда, приказами и распоряжениями непосредственного руководителя и председателя суда, а также планами работы отдела и суда.

V. Порядок служебного взаимодействия специалиста 1 разряда отдела в связи с исполнением должностных обязанностей с государственными гражданскими служащими суда, иных государственных органов, гражданами и организациями

6. Служебное взаимодействие с государственным гражданскими служащими суда, иных государственных органов, гражданами и организациями в связи с исполнением своих должностных обязанностей специалист 1 разряда отдела должен строить в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».

VII. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности специалиста 1 разряда отдела

7. Результаты профессиональной служебной деятельности специалиста 1 разряда отдела оцениваются по следующим показателям:

7.1. организация труда:

- производительность (выполняемый объем работ);
- результативность (мера достижения поставленных целей);
- интенсивность труда (способность в короткие сроки выполнять определенный объем работ);

7.2. своевременность и оперативность, то есть выполнение поручений в установленные законодательством, должностным регламентом или руководством сроки;

7.3. качество выполненной работы:

- подготовка документов в соответствии с установленными требованиями (полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических и грамматических ошибок).

7.4. профессионализм:

- профессиональная компетентность (знание законодательных и иных нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора, умение работать с документами);
- способность выполнять должностные функции самостоятельно, без помощи руководителя;
- способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
- осознание ответственности за последствия своих действий

и принимаемых решений;

- способность сохранять высокую работоспособность
в экстремальных условиях.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела кадров
и государственной службы



М.М. Семчукова